



Nr. 46 Kabinettsitzung vom 9. Juli 1921, 12 Uhr

R 43 I/1369 , Bl. 76 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Gradnauer, Geßler, Schiffer, Schmidt, Giesberts, Groener, Rathenau; StS Zapf, Schroeder, Müller, Geib; Gesandter von Lucius; MinDir. Meissner, Müller, von Simson, Köpke; MinR Brecht, Feig, Schulz, Full, Brückner; VLegR von Lewinski; ORegR Greiner; RegR Scheffer, Wagner, Wöllke; Ger.Ass. Sabath; für Preußen: MinDir. Nobis; Protokoll: MinR Wever

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung des Anwendungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschränkung der kurzen Freiheitsstrafen. [...]
2. Abänderungsbeschlüsse des vorläufigen Reichswirtschaftsrats zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat.
3. Entwurf einer Reichshaushaltsordnung. [...]
4. Entwurf einer Verordnung über Beschlagnahme von Luftfahrzeuggerät.
5. Feier des 11. August als Tag des Inkrafttretens der Reichsverfassung.
6. Vertrag der Stahlwerk Becker AG mit Schweizer Firmen. [...]
7. Außerhalb der Tagesordnung: Urlaubsfrage.
8. Außerhalb der Tagesordnung: Vorfälle in Leipzig.
9. Außerhalb der Tagesordnung: Gesetzentwurf, betreffend religiöse Kindererziehung.

1. Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung des Anwendungsgebiets der Geldstrafe und zur Einschränkung der kurzen Freiheitsstrafen. [...]

2. Abänderungsbeschlüsse des vorläufigen Reichswirtschaftsrats zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat¹.

Das Kabinett stimmte dem Vorschlage des *Reichsarbeitsministers* mit der Maßgabe zu, daß § 5 Abs. 3 die von dem vorläufigen Reichswirtschaftsrat vorgeschlagene Fassung erhält².

3. Entwurf einer Reichshaushaltsordnung³. [...]

4. Entwurf einer Verordnung über Beschlagnahme von Luftfahrzeuggerät⁴.

Dem Entwurf wurde zugestimmt. Der *Reichsschatzminister* wird das Weitere veranlassen.

5. Feier des 11. August als Tag des Inkrafttretens der Reichsverfassung.

Nach Vortrag des *Reichsministers des Innern* war das Kabinett der Auffassung, daß in diesem Jahre von einer besonderen Feier des 11. August Abstand genommen werden soll⁵.

6. Vertrag der Stahlwerk Becker AG mit Schweizer Firmen. [...]

7. Außerhalb der Tagesordnung: Urlaubsfrage.

Der Herr *Reichskanzler* wies darauf hin, daß die Entscheidung über die dem Reichsrat und dem Reichstag vorzulegenden Steuergesetzesentwürfe im Kabinett spätestens Ende Juli oder Anfang August fallen müsse. Mit Rücksicht auf die Urlaubspläne der Herren Reichsminister halte er es für zweckmäßig, schon heute sich über einen Tag zu einigen, an dem sämtliche Herren Reichsminister hier anwesend wären. Als Tag hierfür wurde der 29. Juli bestimmt.

¹ Der Gesetzesentwurf ist in Ausführung des § 70 des Betriebsrätegesetzes (RGI 1920, S. 162) entstanden, der lautet: „In Unternehmungen, für die ein Aufsichtsrat besteht und nicht aufgrund anderer Gesetze eine gleichartige Vertretung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat vorgesehen ist, werden nach Maßgabe eines besonderen, hierüber zu erlassenden Gesetzes ein oder zwei Betriebsratsmitglieder in den Aufsichtsrat entsandt, um die Interessen und Forderungen der Arbeitnehmer sowie deren Ansichten und Wünsche hinsichtlich der Organisation des Betriebes zu vertreten. Die Vertreter haben in allen Sitzungen des Aufsichtsrats Sitz und Stimme, erhalten jedoch keine andere Vergütung als eine Aufwandsentschädigung. Sie sind verpflichtet über die ihnen gemachten vertraulichen Angaben Stillschweigen zu bewahren.“ (Gesetzesentwurf über die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern und Vorschlag des RArbM in R 43 I/2066, Bl. 120-130. Reg. Entw. nebst Abänderungen des Reichswirtschaftsrates in RT-Drucks. Nr. 3110, Bd. 370; endgültige Fassung siehe RGI 1922, I, S. 209).

² Siehe Reg. Entw. nebst Abänderungen des VRWiR in RT-Drucks. Nr. 3110, Bd. 370; endgültige Fassung siehe RGI 1922 I, S. 209.

³ Siehe Dok. Nr. 41, P. 6.

⁴ Es handelt sich um eine VO auf Grund des § 2 des Gesetzes über die Beschränkung des Luftfahrzeugbaus (RGI 1921 II, S. 789). Der Entwurf R 43 I/20, Bl. 424-428 ist identisch mit der endgültigen Fassung (RGI 1921, II, S. 851 ff.) und wurde in Ausführung der im Ultimatum enthaltenen Verpflichtungen durch den RSchM mit Schreiben vom 6.7.1921 vorgelegt (R 43 I/20, Bl. 423-428).

⁵ Dem Beschluß lag eine Anfrage des St.Min. Oldenburg zugrunde (R 43 I/1369, Bl. 148); am 11.8.1921 fand eine Verfassungsfeier trotzdem statt (siehe dazu Dok. Nr. 47, P. 2).

8. Außerhalb der Tagesordnung: Vorfälle in Leipzig.

Der Gesandte v. *Lucius* verlas einen Bericht des Vertreters des Auswärtigen Amts über die Entfernung der französischen Vertreter und Zeugen ⁶. Es fand eine Aussprache über die Angelegenheit statt. Dabei wurde der Auffassung Ausdruck gegeben, daß unter allen Umständen deutscherseits vermieden werden müsse, die über jeden Zweifel erhabene Unparteilichkeit des Reichsgerichts anzutasten. Der von einer Seite gemachte Vorschlag, die französische Regierung um eine Äußerung über ihr Verhalten zu ersuchen, wurde für unzweckmäßig erachtet. Dagegen wurde empfohlen, in der Presse kurz und knapp das Tatsachenmaterial der einzelnen Prozesse herauszuarbeiten. Von anderer Seite wurden Zweifel erhoben, ob dieses Vorgehen genüge und ob nicht vielmehr durch die Rede eines Ministers die Angelegenheit erörtert und gegebenenfalls das im einzelnen vorgetragene französische Material dazu verwendet werden sollte. Man beschloß, vorläufig nach dieser Richtung nichts zu unternehmen, sondern abzuwarten, ob etwa auch englischerseits die Delegation abberufen bzw. die für die Prozesse in der nächsten Woche zu entsendenden Zeugen nicht eintreffen würden.

9. Außerhalb der Tagesordnung: Gesetzentwurf, betreffend religiöse Kindererziehung ⁷.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete über die Änderungen, die die Regierungsvorlage bei den Beratungen erfahren habe und erhielt die Zustimmung des Kabinetts, das Gesetz dem Herrn Reichspräsidenten zur Unterschrift vorzulegen.

⁶ Dazu in R 43 I nichts ermittelt. In einer WTB-Meldung vom 8. Juli 1921 „Reichsgerichtskontrolle abberufen“ ist das Geschehen wie folgt dargestellt: „Matin‘ meldet: In Verfolg der Freisprechung des Generals Stenger ist die französische Regierung zu der Überzeugung gekommen, daß die Anwesenheit einer französischen Abordnung bei den Verhandlungen vor dem Leipziger Reichsgericht nunmehr nicht nur unnütz, sondern auch lächerlich geworden sei. Infolgedessen hat Briand gestern abend den französischen Vertretern die telegraphische Anweisung gesandt, unverzüglich nach Paris zurückzukehren. Er hat bei der englischen und belgischen Regierung ein gleiches Vorgehen angeregt.“ (Vorwärts Nr. 318; Darstellung der Vorgänge aus deutsch-nationaler Sicht bei Egelhaaf 1921, S. 121 ff).

⁷ Als Antrag Marx und Genossen war der Entwurf am 4.2.21 vorgelegt worden (RT-Drucks. Nr. 1459, Bd. 365); in der Begründung heißt es zur Intention des Gesetzes: „Die Entscheidung über das religiöse Bekenntnis eines Kindes steht naturgemäß in engstem Zusammenhang mit der Erziehung im allgemeinen. Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt zwar die Frage, wem die Erziehung eines Kindes zusteht, hat aber trotzdem die Frage, wem die Entscheidung über das Religionsbekenntnis eines Kindes zustehen soll, der Landesgesetzgebung überlassen (§ 134 Einführungsgesetz zum BGB). Das hat zu einer höchst unwillkommenen Rechtszersplitterung geführt.“ Der Entwurf wird in drei Lesungen im Reichstag abgeändert, zuletzt in der Sitzung vom 4.7.1921 (RT Bd. 350, S. 4389 C; zu den Abänderungen siehe RT-Drucks. Nr. 2317 und 2506, Bd. 368), und am 15.7.21 im Reichsgesetzblatt verkündet (RGBl 1921 S. 939).

Zitierhinweis

Nr. 46 Kabinettsitzung vom 9. Juli 1921, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 126–128 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D46>